

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ולדימיר בליאק

פ/742/25

הצעת חוק לקידום שירותים פיננסיים חברתיים (תיקוני חקיקה), התשפ"ג–2022

מטרה 1. חוק זה מטרתו לקדם שירותים פיננסיים חברתיים בישראל, ולאפשר נגישות לאשראי זמין בעלות סבירה עבור מי שמתקשים לקבל אשראי או שירותים פיננסיים בתנאים סבירים.

תיקון חוק הפיקוח 2. בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו–2016¹ – על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים)

(1) בסעיף 1, אחרי ההגדרה "חבר בורסה" יבוא :

"חברה לתועלת הציבור" – כמשמעותה בחוק החברות, התשנ"ט–1999 ;

(2) בסעיף 25א –

(א) אחרי ההגדרה "אשראי" יבוא :

"גוף פיקדון ואשראי חברתי" – תאגיד שנרשם כחברה לתועלת הציבור, אשר בין מטרותיו מתן אשראי ליחידים ולמשקי בית שהכנסתם נטו לנפש סטנדרטית נמצאת בעשירונים 1-5 לפי השנתון הסטטיסטי לישראל שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לעסקים קטנים ובינוניים ולתאגידים ללא כוונת רווח וכן קבלת פיקדונות שישמשו כמקור לאשראי האמור ;

(ב) בהגדרת "היקף פעילות בנקאית", אחרי המילים "מיליארד וחצי

¹ ס"ח התשע"ו, עמ' 1098.

שקלים חדשים" יבוא: "לעניין אגודה, וחמשה מיליארד שקלים חדשים לעניין גוף פיקדון ואשראי חברתי";

(3) בסעיף 225 –

(א) במקום האמור בסעיף קטן (א) יבוא:

"(א) אגודה או גוף פיקדון ואשראי חברתי שאינם תאגיד בנקאי לא יעסקו במתן שירותי פיקדון ואשראי, בהיקף פעילות הנמוך מהיקף פעילות בנקאי, אלא אם כן בידם רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי ובהתאם לתנאי הרישיון.";

(ב) בסעיף קטן (ד) –

(1) במקום האמור ברישה לסעיף קטן (ד) יבוא:

"על אף הוראות סעיף קטן (א) והוראות סעיפים 21 ו-22א לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981², אגודה או גוף פיקדון ואשראי חברתי בעלי רישיון כאמור בסעיף קטן (א) שהוא רישיון מורחב, רשאים להמשיך ולעסוק במתן שירותי פיקדון ואשראי בהיקף פעילות בנקאי, אף שאינם תאגיד בנקאי, אם הגישו לנגיד בנק ישראל בקשה לקבלת רישיון לפי חוק הבנקאות (רישוי), לפני המועד שבו היקף פעילותם היה להיקף פעילות בנקאי, וכל עוד מתקיימים שניים אלה:";

(2) בפסקה (2) במקום "פעילותה" יבוא "פעילותם" ואחרי "110%" יבוא "לעניין אגודה, ולעניין גוף פיקדון ואשראי חברתי – 120%";

(4) בסעיף 25ה(א)(1) אחרי "אגודה" יבוא "או חברה לתועלת הציבור";

(5) בסעיף 38א, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(א1) גוף פיקדון ואשראי חברתי יעסוק בעיסוקים אלה בלבד:

(1) קבלת פיקדונות מיחיד בסכום שלא יעלה על 100,000 שקלים חדשים או סכום גבוה יותר שקבע שר האוצר, או מתאגיד;

² ס"ח התשמ"א, עמ' 232.

(2) מתן אשראי ;

(3) ניהול תשלומים, לרבות גביית כספים, העברתם והמרתם ;

(4) קנייה ומכירה של מטבע חוץ ;

(5) השקעה בניירות ערך על פי הוראות שיוורה המפקח לעניין זה ;

(6) שמירה וניהול של מסמכים סחירים, ניירות ערך, זכויות ונכסים אחרים, כשלוח, כשומר, כסוכן או כנאמן, ובלבד שניתן אישור מאת המפקח לעיסוק כאמור ושגוף פיקדון ואשראי חברתי לא ינהל במסגרת עיסוקו כאמור מפעל עסקי, ולמעט מתן התחייבות חיתומית, ניהול קופת גמל, ניהול קרן להשקעות משותפות בנאמנות וניהול תיקי השקעות ;

(7) ייעוץ כספי וכלכלי בתחום עיסוקיו ;

(8) ייעוץ פנסיוני, וכן ביצוע עסקה בעבור לקוח, כהגדרתם בחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני, כחלק מהייעוץ הפנסיוני ובהמשך לו, והכל בהתאם להוראות חוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני ;

(9) ייעוץ השקעות – בהתאם להוראות חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ;

(10) עיסוק אחר שהותר במפורש לבנק לפי חוק, באישור המפקח ובהסכמת המפקח על הבנקים ;

(11) פעילות למען הקהילה, ובלבד שאין בכך פעילות עסקית שאינה מותרת לגוף פיקדון ואשראי חברתי לפי סעיף זה."

(6) בסעיף 38ב, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא :

"(ב) על אף האמור בפסקה (א), גוף פיקדון ואשראי חברתי יהיה רשאי לשלוט בתאגיד עזר כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי)."

3. בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981³ –

תיקון חוק
הבנקאות (רישוי)

³ ס"ח התשמ"א, עמ' 232.

(1) בסעיף 1, בהגדרת "תאגיד בנקאי", אחרי "עסקים" יבוא "בנק חברתי";

(2) בסעיף 4, לאחר פסקה (ו) יבוא:

"(ז) רישיון בנק חברתי";

(3) אחרי סעיף 19 יבוא:

"תחום פעולה של 19א. (א) לא יעסוק בנק חברתי אלא בנק חברתי בעיסוקים אלה:

(1) קבלת פיקדונות;

(2) מתן אשראי;

(3) ניהול מערכת תשלומים, לרבות גביית כספים, העברתם והמרתם;

(4) קנייה ומכירה של מטבע חוץ;

(5) השקעה בניירות ערך על פי הוראות שיורה המפקח לעניין זה;

(6) שמירה וניהול של מסמכים סחירים, ניירות ערך, זכויות ונכסים אחרים, כשלוח, כשומר, כסוכן או כנאמן, ובלבד שניתן אישור מאת המפקח לעיסוק כאמור ולמעט מתן התחייבות חיתומית, ניהול קופת גמל, ניהול קרן להשקעות משותפות בנאמנות וניהול תיקי השקעות;

(7) ייעוץ כספי וכלכלי בתחום עיסוקו;

(8) ייעוץ פנסיוני, וכן ביצוע עסקה ללקוח, כהגדרתם בחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני, כחלק מהייעוץ הפנסיוני ובהמשך לו, והכול בהתאם להוראות חוק הייעוץ

והשיווק הפנסיוני ;

(9) ייעוץ השקעות בהתאם להוראות חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ;

(10) עיסוק אחר שהותר במפורש לבנק לפי חוק, באישור המפקח ;

(11) פעילות למען הקהילה בתחומי חינוך פיננסי, הדרכה ומתן כלים להתנהלות כלכלית ולקידום יזמות, ובלבד שאין בכך פעילות עסקית שאינה מותרת לבנק חברתי לפי סעיף זה.

(ב) המפקח יפרסם ברשומות הודעה על מתן רישיון לבנק חברתי, תוך פירוט העיסוקים שהותרו לו.

(ג) השר, בהתייעצות עם הנגיד, יקבע הוראות לעניין בנק חברתי, ובכלל זה הוראות לעניין דיווחים, יחס הון ונזילות, ממשל תאגידי ומגבלות לעניין היקף האשראי המרבי שיהא רשאי בנק חברתי לתת בהלוואה בודדת או ללווה בודד." ;

(4) בסעיף 22(א) –

(א) בסעיף קטן (א) אחרי "אגודה" יבוא "או גוף פיקדון ואשראי חברתי", ובמקום "העוסקת" יבוא "העוסקים" ;

(ב) בסעיף קטן (ב) אחרי "אגודה" יבוא "גוף פיקדון ואשראי חברתי" ;

(5) האמור בסעיף 53 יסומן "(א)" ואחריו יבוא :

"(ב) השר, בהתייעצות עם הנגיד, יקבע הוראות להתאמת התקנות שהותקנו לפי חוק זה לייחודיות של בנק חברתי." ;

(6) בתוספת הראשונה, לאחר פרט "בנק לקידום עסקים" יבוא :

"בנק חברתי 3,000,000 שקלים".

תיקון פקודת הבנקאות 4. בפקודת הבנקאות, 1941⁴ –

(1) בסעיף 4 –

(א) בפסקה (1), במקום "ולבנק" יבוא "לבנק" ולאחר "עסקים" יבוא "ולבנק חברתי";

(ב) בפסקה (4), המילה "או" תימחק, ואחרי "עסקים" יבוא "או בנק חברתי";

(2) בסעיף 5(ג), בסופו יבוא:

"המפקח יפרסם הוראת ניהול בנקאי תקין לבנק חברתי, שתתאים את הוראות הניהול הבנקאי התקין שחלות על כלל הבנקים לבנק חברתי בנושאים שנוגעים לאשכול התאגידי אליו משתייך הבנק החברתי, לחובות דיווח, בקורות, יחסי הון, דרישות נזילות, ממשל תאגידי, שירות ללקוח, טכנולוגיות ושקיפות."

תיקון חוק מס ערך 5. בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו–1975⁵, בסעיף 1, בהגדרה "מוסד כספי" – מוסף

(1) בפסקה (1), בסופה יבוא "ולמעט גוף פיקדון ואשראי חברתי כהגדרתו בסעיף 25א לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו–2016"⁶;

(2) בפסקה (2), בסופה יבוא "ולמעט בנק חברתי כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א–1981"⁷.

תיקון פקודת מס הכנסה 6. בפקודת מס הכנסה⁸ –

(1) בסעיף 18, בהגדרה "מוסד כספי" –

(א) בפסקה (1), בסופה יבוא "ולמעט גוף פיקדון ואשראי חברתי כהגדרתו בסעיף 25א לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים

⁴ ע"ר מס' 1134 מיום 9.10.1941, תוס' 1, עמ' (ע) 69, (א) 85.

⁵ ס"ח התשל"ו, עמ' 52.

⁶ ס"ח התשע"ו, עמ' 1098.

⁷ ס"ח התשמ"א, עמ' 232.

⁸ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016⁹;

(ב) בפסקה (2), בסופה יבוא "ולמעט בנק חברתי כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981¹⁰;

(2) בסעיף 46, בסופו יבוא:

"(ה) (1) ההפרש השלילי שבין הריבית שנצברת על פיקדון אצל בנק חברתי או אצל גוף פיקדון ואשראי חברתי לבין ריבית הפריים שקובע בנק ישראל ייחשב תרומה לפי סעיף זה;

(2) בסעיף זה –

"בנק חברתי" – כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981;

"גוף פיקדון ואשראי חברתי" – כהגדרתו בסעיף 25א בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016¹¹;

"ריבית הפריים" – שיעור הריבית שנקבע על ידי הוועדה המוניתרית לפי סעיף 15 בחוק בנק ישראל, התש"ע-2010¹², בתוספת 1.5%.

תחילה 7. תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו.

הוראות מעבר 8. תקנות ראשונות והוראות ניהול בנקאי תקין לפי סעיף 3 יפורסמו בתוך שנה מיום פרסומו של חוק זה.

דברי הסבר

לפי "דוח תקופתי מצב העסקים הקטנים והבינוניים בישראל", שפורסם בדצמבר 2021 על ידי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה, כ-625 אלף עסקים פועלים כיום בישראל, כאשר 99.6% מסך עסקים אלה הם עסקים קטנים ובינוניים. רבים מהעסקים הללו נמצאים במצוקת אשראי שאינה מאפשרת להם להמשיך להתפתח ולעיתים אף גוזרת עליהם התמוטטות כלכלית, גם במקרים של מאזן חיובי. עסקים רבים אחרים אינם צולחים את שלבי ההקמה בשל העדר נגישות לאשראי, ובכך המשק הישראלי מחמיץ את תרומתם הפוטנציאלית. לבעיית האשראי של עסקים כאמור, וכן של ארגונים ללא כוונת רווח, אין כיום פתרון ראוי במערכת הפיננסית. לצד אלו ישנם מאות אלפי משקי בית בישראל המודרים משוק האשראי בשל מצב כלכלי דחוק. בנקים, חברות כרטיסי האשראי וחברות אשראי חוץ-בנקאי מסרבים לתת להם אשראי, או לחלופין, מציעים להם אשראי בריביות נשך.

⁹ ס"ח התשע"ו, עמ' 1098.

¹⁰ ס"ח התשמ"א, עמ' 232.

¹¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 232.

¹² ס"ח התש"ע, עמ' 452.

כיום, המענה הקיים לבעיות אלה הוא באמצעות ארגון ללא כוונת רווח הפועל תחת רישיון למתן אשראי. עם זאת, תחת רישיון למתן אשראי אין אפשרות לספק מגוון רחב של שירותים פיננסיים, ובראשם קבלת פיקדונות אשר יאפשרו לנוותן האשראי לגייס הון בהיקף הנדרש לפעילותו.

הצעת חוק זו מבקשת להסדיר את מעמדם של גופי פיקדון ואשראי חברתי ובנקים חברתיים, הפועלים ללא מטרת רווח לשם הכללתם בשוק האשראי, כך שיוכלו לקבל פיקדונות מהציבור ולספק מגוון שירותים פיננסיים אשר כיום ניתנים רק על ידי המערכת הפיננסית המסחרית.

לפיכך, מוצע לתקן את חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו–2016, כך שיאפשר פעילות של גוף פיקדון ואשראי חברתי. גוף פיקדון ואשראי חברתי יוגדר כגוף שמאוגד כחברה לתועלת הציבור, אשר בין מטרותיו מתן אשראי ליחידים ולמשקי בית שהכנסתם נטו לנפש נמצאת בעשירונים 1-5 לפי השנתון הסטטיסטי לישראל, לוח "הכנסה פנויה והכנסה מותאמת, לפי עשירונים של משקי בית (לפי הכנסה נטו לנפש סטנדרטית)" שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לעסקים קטנים ובינוניים ולגופים ללא כוונת רווח וכן קבלת פיקדונות חברתיים שישמשו כמקור לאשראי האמור.

מוצע להשוות את תחומי פעילותו ואת חובותיו של גוף פיקדון ואשראי חברתי לאלו המותרים לאגודת פיקדון ואשראי עבור חברה, וכן להגביל את גובה הפיקדון שיותר לו לקבל מיחיד לסכום של 100 אלף שקלים חדשים, כדי לגדר את הסיכון האפשרי של כספי הציבור.

כמו כן, מוצע לקבוע כי גוף פיקדון ואשראי חברתי שהיקף הפיקדונות שבידיו, עולה על היקף פעילות בנקאית יידרש לקבל רישיון בנק חברתי, ואולם גוף יהא רשאי לפנות לקבל רישיון בנק חברתי גם בהיקף פעילות נמוך יותר, לפי בחירתו. מוצע כי גוף פיקדון ואשראי חברתי שסך הפעילות שלו הגיע להיקף פעילות בנקאית, שלא בדרך של רכישה או מיזוג, יוכל להמשיך ולתת שירותים כגוף אשראי ופיקדון חברתי אם הגיש בקשה לרישיון מהמפקח על הבנקים וכל עוד המפקח על הבנקים לא נתן החלטה בבקשה כאמור, ובלבד שהיקף פעילותו לא עולה על 120% מהיקף פעילות בנקאי.

נוסף על כך, מוצע לקבוע את תחומי פעולתו של בנק חברתי, ולהסמיך את נגיד בנק ישראל לתת רישיון בנק חברתי. לפי המוצע, הפיקוח על בנק חברתי יהיה בהתאם לחוקי הבנקאות, בכפוף להוראות שייקבעו ביחס לבנק חברתי.

מוצע להסמיך את שר האוצר, בהתייעצות עם נגיד בנק ישראל, לקבוע בתקנות הוראות לעניין התאמת התקנות שנקבעו לפי חוקי הבנקאות לייחודיות של בנק חברתי ללא מטרת רווח, ובכלל זה התאמות לעניין חובות דיווח, בקורות, יחסי הון, דרישות נזילות וממשל תאגידי של בנק חברתי.

בנוסף, מוצע לתקן את פקודת הבנקאות, 1941, כך שבנק חברתי יהא רשאי לשאת את המילה "בנק" כחלק משמו, וכן מוצע להורות למפקח על הבנקים לפרסם הוראות ניהול בנקאי תקין לבנק חברתי, שיתאימו את הוראות הניהול הבנקאי התקין שחלות על כלל הבנקים בנושאים שנוגעים לאשכול התאגידי אליו משתייך הבנק, לחובות דיווח, בקורות, יחסי הון, דרישות נזילות, ממשל תאגידי, שירות ללקוח, טכנולוגיות ושקיפות.

עוד מוצע לתקן את חוק מס ערך מוסף, התשל"ו–1975, כך שיובהר בו כי גוף פיקדון ואשראי חברתי ובנק חברתי אינם נכללים בהגדרת "מוסד כספי".

מוצע לקבוע כי ההפרש השלילי שבין הריבית שנצברת על פיקדון בבנק חברתי או בגוף פיקדון ואשראי חברתי, לבין ריבית הפריים שקובע בנק ישראל, ייחשב תרומה למוסד ציבורי לעניין זיכוי במס הכנסה.

בנוסף, מוצע לקבוע כי תחילתו של חוק זה יהיה שישה חודשים מיום פרסומו. לפי המוצע, תקנות ראשונות והוראות ניהול בנקאי תקין יפורסמו בתוך שנה מיום פרסומו של חוק זה.

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת ולדימיר בליאק (פ/4060/24).

הצעת החוק זוהי לפ/4060/24 ולא לפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)